

통 보 사 항

1. 제 목 : 전산시스템 통합유지보수용역 계약에 관한 사항

2. 관계기관 : 광주보훈병원

2. 내 용 : 광주보훈병원에서는 PACS 및 EMR DB 서버 등 병원 내 전산장비를 안정적으로 운용하기 위하여 전산장비에 대해 [표]와 같이 통합 유지보수 계약을 체결하고 있습니다.

[표] 전산시스템 통합유지보수용역 계약 현황

계약일자	계약기간	계약업체	계약금액
'16. 8.26.	'16. 9. 1.~'17. 8.31.	AA1	###,###,###원 (추정액 ###,###,###원)

우리 공단 「계약사무규정」 제37조(제한경쟁입찰의 제한기준) 제5항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 제한경쟁에 참가할 사람의 자격을 제한함에 있어 제36조 제1항 각호 또는 각 호 내의 사항을 중복적으로 제한하여서는 아니 되며, 다만 '추정가격이 기획재정부령으로 정하는 금액 미만인 계약에서 법인등기부상 본점이 있는 소재지로 제한하는 경우'에는 '특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약 시 당해 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적'과 중복하여 제한 할 수 있고, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소기업청장이 지정·고시한 물품을 제조·구매하는 경우로 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 제한하는 경우에는 같은 항 각호의 사항과 중복하여 제한할 수 있다고 되어 있습니다.

따라서, 추정가격이 고시금액 미만인 계약으로 본점 소재지를 제한할 경우에는 공사 수행에 필요한 기술보유 상황이나 공사실적만 중복하여 제한할 수 있고, 중소기업자로 입찰참가자격을 제한할 경우 다른 제한기준은 하나만 적용할 수 있으므로, 관련 규정과 법령에 따라 자격을 제한하여 입찰이 공정하게 진행될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데, 광주보훈병원 전산시스템 통합 유지보수 용역 계약 현황을 확인한 결과, '16. 8.16. 조달청 나라장터에 게시된 광주보훈병원 전산시스템 통합유지보수용역 입찰공고 3.입찰참가자격 가. 각 항에 따르면, 입찰참가업체는 ★ □★ 및 ★★2 사의 공식 파트너십을 보유하고, 유지보수 대상품목에 대한 기술지원 약약을 제출하여야 하며, 입찰공고일 기준 3년 이내 종합병원(500병상 이상, 기간 1년 기준)의 PACS나 EMR 운영서버 유지보수 실적 보유업체로 이를 증명하기 위한 실적증명서를 제출하고, □★6시 내에 Z를 둔, 입찰공고일 현재 유효기간 내의 중소기업 직접생산확인증명서를 소지한 업체여야 함을 명시하고 있어, 입찰참가업체의 소재지와 보유실적을 동시에 제한한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 광주보훈병원장은

- 제한경쟁입찰 시 계약사무규정 등 관련 규정과 법령을 기준으로 입찰참가자격을 제한하여 공정한 입찰이 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다.
(통보)